

50% de progreso

Programación general

Proceso de Habeas Data



Control de aprendizaje



Certificado

Calificar curso



Explorar más cursos



Proceso de Habeas Data

Virtual

RP

Control de aprendizaje

< Anterior

Siguiente >

1. ¿Cuál es el efecto principal de una sentencia estimatoria en un proceso de Hábeas Data que tutela el derecho de acceso a la información pública?

- ☐ Obligar a la entidad pública demandada a entregar la información solicitada, siempre que no esté protegida por excepciones legales expresas (como seguridad nacional o intimidad).
- ☐ Redactar un nuevo reglamento interno para la entidad pública con el fin de que cambie su política de transparencia.
- ☐ Publicar la hoja de vida completa y correos privados de todos los funcionarios de la entidad demandada en el diario oficial.

2. Cuando un ciudadano interpone un Hábeas Data con el fin de actualizar, rectificar o eliminar información falsa o inexacta almacenada en un banco de datos, ¿ante qué tipo o clase de Hábeas Data nos encontramos?

- ☐ Hábeas Data Cognitivo o Informativo.
- ☐ Hábeas Data Correctivo o Reparador (en su vertiente actualizadora o rectificatoria).
- ☐ Hábeas Data Excluyente o Aditivo.

3. El "Hábeas Data Cognitivo" tiene como finalidad principal:

- ☐ Conocer qué información se tiene guardada de una persona, con qué fines y quiénes han tenido acceso a ella.
- ☐ Solicitar una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la filtración de datos íntimos.
- ☐ Impedir que una entidad pública o privada difunda información que ya fue declarada confidencial por ley.

4. En cuanto a la legitimación pasiva en el proceso de Hábeas Data, ¿contra quiénes se puede interponer esta demanda?

- ☐ Exclusivamente contra entidades del Estado, ya que los privados no manejan información pública de ningún tipo.
- ☐ Tanto contra entidades públicas (por acceso a la información o datos) como contra personas de derecho privado que administren bancos de datos o presten servicios informáticos.
- ☐ Únicamente contra las centrales de riesgo financiero y empresas de telefonía celular.

5. ¿Cuál es un requisito de procedibilidad (procedimiento previo) fundamental y generalizado en la mayoría de legislaciones antes de interponer una demanda de Hábeas Data?

- ☐ Haber agotado las tres instancias de la vía administrativa general.
- ☐ El requerimiento previo por documento de fecha cierta (físico o digital) a la entidad o persona demandada, otorgándole un plazo para que responda o rectifique.
- ☐ Contar con un dictamen favorable y vinculante de la Defensoría del Pueblo.

Guardar examen